

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 637/2531

บริษัทอีริคสัน เทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น
ฟาร์อีสท์ จำกัด

โจทก์

นายวีระพงษ์ โพธิ์ภักดี กับพวก

จำเลย

นายสุนทร พยัคฆ์ ทนายจำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 114)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 1,455,555.05บาทแก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปี ในต้นเงิน1,186,894.23 บาทนับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110,109)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำ
หลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 86,100)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปี ในต้นเงิน 1,186,894.23 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ทูลเกล้าฯ ถวายประกันได้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปี ในต้นเงิน 1,186,894.23 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ทูลเกล้าฯ ถวายประกันได้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ